

1500126-11.2022.8.26.0614
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS
Comarca: Tambaú
Foro: Foro de Tambaú
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 27/09/2022
... 33, caput, da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tambaú
Foro de Tambaú
Vara Única
Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500126-11.2022.8.26.0614 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500126-11.2022.8.26.0614
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2088519/2022 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 23990398 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 32/22/212 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2088519 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA SILVA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.

ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo consta na denúncia, no dia 31 de março de 2022, por volta das 11h45min., em uma via pública na "Estrada para Casa Branca", Bairro Jardim Santa Carolina, neste município e comarca de Tambaú- SP, o denunciado, junto com um outro indivíduo ainda

não identificado, trazia consigo, visando à mercancia ilícita, 75 pinos de cocaína (16,6g.), sem autorização.

Segundo o Ministério Público, " o denunciado tem promovido o tráfico de drogas nesta Urbe, junto a um indivíduo ainda não identificado, e se posicionou em via pública para destiná-las ao consumo de terceiros. ISRAEL passou a ser monitorado à distância pelos policiais, após receberem denúncias anônimas. Na ocasião da abordagem, a dupla foi até um matagal buscar as drogas, momento em que o indivíduo não identificado percebeu a presença dos militares e se evadiu do local, porém o denunciado não logrou fuga e foi detido. Foram encontrados, no bolso de sua caça, 75 pinos de cocaína, com distribuição em kit's de 15 cada, e R\$24,00, frutos do tráfico".

O réu foi notificado. (fl. 110)

Defesa preliminar apresentada (fls. 77/80).

A denúncia foi recebida em 13 de junho de 2022 (fls. 88/89).

O réu foi citado (fl. 126).

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de setembro de 2022, às 16:00. (fl. 88/89).

Acusação e defesa apresentaram suas alegações finais por debates orais.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa, em seu turno, pleiteou a absolvição do acusado, alegando insuficiência probatória e subsidiariamente a fixação da pena no mínimo legal.

É relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DO MÉRITO

Trata-se de ação penal proposta pela Representante do Ministério Público, onde imputa as rés a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objetivo material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

DA PROVA

Há nos autos auto de prisão em flagrante (fl.01), auto de exibição e apreensão (fl.08), auto de constatação preliminar (fls.09), boletim de ocorrência (fls. 06/07), laudo pericial (fls.58/60), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 61/62), além da prova oral produzida.

A testemunha Welther Vaz Martins, policial civil, disse que estava em campanha, quando viram o réu se dirigir rapidamente para a vicinal Tambaú-Mococa. Disse que foram até um matagal. Conta que aguardaram retornar do matagal, quando o apreenderam com a quantidade de 75 pinos de cocaína. O indivíduo que estava com o réu fugiu no momento da abordagem. Disse que as drogas eram divididas em kits. Evaldo Armando Antonialli, testemunha, policial civil, afirmou que recebeu denúncia sobre a prática de tráfico no local conhecido como biqueira da Vila Padre Donizetti. Disse que fez campanha, observando dois indivíduos, o réu e outro não identificado. Disse que não tinha movimentação de tráfico. Conta que apressadamente o réu e o indivíduo saíram e foram até uma mata próxima. Assim que saíram da mata foram abordado, quando Israel parou e o outro indivíduo evadiu-se. Com Israel havia 24 reais e 5 kits de pinos de cocaína, cada um com 15 pinos. Disse que o réu confessou que teria vindo praticar o tráfico no local.

Em seu interrogatório, o réu ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA SILVA, disse que tem 19 anos, disse que o indivíduo jogou a droga no chão e o réu deitou em cima. Afirma que a droga seria levada para Mococa. Disse que vendia droga para outro indivíduo. Disse que teria sido ameaçado. Conta que teria ajustado com o indivíduo que iria levar a droga para a cidade de Mococa para entregar para outra pessoa.

DO FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fl.1), auto de exibição e apreensão (fl. 08), auto de constatação preliminar (fls.09), boletim de ocorrência (fls.06/07), laudo pericial (fls. 58/60), Relatório Final (fls. 61/62), além da prova oral produzida.

A autoria restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls.1) e pela prova oral produzida em audiência.

Foram encontrados com o réu R\$24,00 em moeda corrente e 75 eppendorfs de cocaína de massa bruta 60,3 gramas.

A quantidade de droga denota a traficância, ficando indene de dúvidas a finalidade para comercialização.

O réu confirma os depoimentos policiais. Informa que estaria devendo para o outro indivíduo, para quem praticava previamente o tráfico de drogas, tendo se comprometido a realizar o transporte da droga para a cidade de Mococa a fim de destinar a droga a outrem.

Ou seja, além de guardarem a droga, ainda havia o ajuste de que seria essa transportada.

As drogas foram localizadas com o réu, sendo a prova suficiente para a condenação. Sendo assim, não restam dúvidas sobre a autoria do crime, levando em consideração também a quantidade de droga apreendida.

Não há nestes autos elementos para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu, ou que seu relato não fosse digno de confiança.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. (TJSP APL 0015621-05.2004.8.26.0032 SP 0015621-05.2004.8.26.0032. Órgão Julgador 3ª Câmara de Direito Criminal; Publicação 08/03/2017; Julgamento 7 de Março de 2017; Relator Airton Vieira)

Aponto, ainda, que diante da reincidência específica, 1500161-05.2021.8.26.0614, verifica-se que o réu dedica-se à atividade criminosa, notadamente diante do fato de que o crime foi praticado durante o cumprimento do livramento condicional. Advirto que não é possível determinar a fixação no regime inicial fechado independentemente do quantum da pena, em atenção ao TEMA 972 firmado em Repercussão Geral pelo STF.

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Portanto, a fixação do regime dependerá do quantum da pena fixado e das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59, III, do Código Penal. Ausentes causas de exclusão da ilicitude. O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas conduta, sendo-lhes exigível conduta diversa. Portanto, culpável. A prova é certa, segura e não deixam dúvidas da condenação pela prática do delito de tráfico, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

DOSIMETRIA

Em razão disso, passo à dosimetria da pena nos termos do artigo 68 do código penal, fixando conforme preceituado pelo artigo 59 do CP, fazendo-a de forma individualizada.

A culpabilidade não merece ser exasperada. Tendo em vista que não ostenta maus antecedentes. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e as consequências são normais a espécie. A natureza da substância e a quantidade de droga justificam maior exasperação, porquanto se trate de 75 pinos de cocaína. Não há comportamento da vítima a ser valorado.

Fixo a pena base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa para o crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Segunda etapa. Presente a atenuante da menoridade relativa e da confissão, além da reincidência específica. Diante da conjugação das causas, preponderando as atenuantes, deve a pena retornar para o mínimo legal.

Terceira etapa. Considerando a reincidência específica, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, porquanto se

dedique a atividades criminosas. Tanto é verdade que confessa que trabalhava para o indivíduo que se evadiu, com quem ajustou o transporte da droga para quitar dívida de tráfico anterior.

Regime inicial de cumprimento: FECHADO

Diante do montante da pena arbitrada e da reincidência, determino seu cumprimento inicial no regime fechado.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): diante do montante da pena aplicada, não é possível sua substituição por pena restritiva de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu ISRAEL HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA SILVA pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando para cada a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado.

Não havendo razão para revogação da prisão preventiva, mormente diante da sua condenação em cognição exauriente, ao tempo que reviso a prisão preventiva, verifico a necessidade de sua manutenção.

Recomenda-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Anote-se a revisão da prisão preventiva.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06.

Caso ainda não tenha sido feito, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Se necessário, expeça certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Tambaú, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA